

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : 정관에 따른 공고방법 미이행

관계기관 : (주)제인스

내 용

1. 업무 개요

(주)제인스는 2010년 6월 16일 설립된 상법 상 주식회사로 NLCS, BHA, SJA 3개 국제학교를 지점으로 두고 있으며, (주)제인스 정관을 바탕으로 운영되고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

상법 제449조(재무제표 등의 승인·공고) 제3항에 따르면 이사는 결산기간별 재무제표에 대해 정기총회 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고의 의무가 있다.

또한, (주)제인스는 정관 제4조(공고방법)에 따라 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문을 통해 공고를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 현재 (주)제인스는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법(이하 외부감사법) 제23조 제1항에 따른 공시 의무는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이행하고 있으나, 상법상의 공고 의무는 미이행하고 있어 과태료가 부과될 위험이 있다.

【관계부서 의견】

(주)제인스 사무국은 담당 실무자의 혼동에 따른 미이행이었으며 감사결과를 이견 없이 수용하고, 현실적으로 의무를 이행하기 위하여 상법상 정하고 있는 전자적 방법의 공고로 정관을 개정하겠다고 하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

상법상의 공고 의무를 이행하지 않은 (주)제인스 사무국 예산재무팀
V V V 과장에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]